

한국남동발전(주) 상임감사위원

주의·개선요구

【3】

제 목 해외근무직원 관리 규정 개정 필요

관 련 부 서 ○○○○본부 ◇◇처 * * * * 부, ●●●●처 * * * * 부

조 치 부 서 ○○○○본부 ◇◇처 * * * * 부

내 용

1. 업무개요

우리 회사는 해외근무직원 선발 및 관리의 합리화를 기하고, 해외 근무 기강 확립을 위하여 「해외근무직원 관리 규정」을 운영하고 있으며 위 규정에는 현지 근무여건 등을 고려하여 해외사업 주관부서에서 기타 업무수행 경비 및 복리후생 등에 관한 기준을 별도의 운영내칙으로 정할 수 있다고 되어 있어 * * * * 부에서는 C E 수력발전사업의 사업주인 F와 L 지사에 파견한 직원에 대한 운영내칙을 별도로 제정하여 운영하고 있다.

2. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

해외부령 제109호 「재외공무원 수당 지급 규칙」 제3조(특수지 근무수당)에 따르면 재외공무원의 특수지 근무수당의 지급대상지역과 그 지역별 구분은 별표 2와 같다고 되어 있고 별표 2. 특수지 근무수당 지급대상지역의 지역별 구분표에 따르면 아주 지역 C은 ‘가’ 지역으로 분류되어 있다.

우리 회사 「해외근무직원 관리 규정」 제14조(휴가)에 따르면 해외근무직원에 대하여는 취업규칙에서 정한 휴가 이외에 다음 각 호의 휴가를 추가로 부여할 수 있으며 경비의 지급 등 세부내용은 현지사정에 따라 운영내칙에서 따로 정한다고 되어 있고 중간귀국휴가는 해외근무직원에게 해외근무기간 중 1회에 한하여 10일간 부여하며 전지휴가는 문화혜택 소외를 고려하여 별표 5에서 정한 기준에 따라 부여하며 단심 부임자 및 오지 근무자(별표 5 나목 '가' 지역 근무자에 한함)의 경우 위 휴가는 운영내칙에서 그 횟수 및 기간을 따로 정할 수 있다고 되어 있다.

그리고 「해외근무직원 표준내칙」 제13조(중간귀국휴가) 제2항에 따르면 해외근무직원이 중간귀국휴가 사용 시 부양가족을 동반하였을 경우에는 해외근무직원 및 부양가족에 대하여 왕복항공운임 및 국내체재비를 지급한다고 되어 있다.

우리 회사 「해외근무직원 관리 규정」 내 특수지 분류기준은 해외부령 「재외공무원 수당 지급 규칙」을 준용하고 있으므로 위 규칙 내 특수지 분류 기준이 변경된다면 우리 회사도 관련 사규 내 특수지 기준을 변경하여야 하며 특수지 분류 상 '가' 지역이 아닌 경우 별도의 운영내칙을 적용하여서는 아니 된다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 성과감사(2024. 7. 2. ~ 7. 5.)를 통해 C E 수력발전 SPC, O&M 파견인력 운영내칙의 중간귀국휴가 적용 기준의 적정성을 확인한 결과 위 운영내칙에는 중간귀국휴가는 사규, 표준내칙과 달리 4개월 마다 7일간(왕복여행일수 및 해당국가 휴일 불포함)의 정기 귀국휴가를 부여하고 중간귀국휴가자가 부양가족을 동반하였을 경우에는 매년 1회에 한하여 7일간(왕복여행일수 및 해당국가 휴일 불

포함) 귀국휴가를 부여한다고 되어 있었다.

위 내칙을 관리하고 있는 ●●●●처 * * * * 부에 별도의 운영내칙을 운영하는 사유를 확인한 결과 사규 내 C은 지역별 구분표가 ‘가’ 지역에 해당되어 「해외근무직원 관리 규정」에 따라 별도의 운영내칙을 적용하고 있다고 하였으나 위 규정 별표 5 지역별 구분표를 확인한 결과 C은 ‘가’ 지역이 아닌 ‘나’ 지역으로 되어 있어 별도의 휴가기준을 적용할 수 없는 상태였다.

그런데 위 규정 별표 1 해외근무수당 중 특수지수당 지급기준에 따른 지역별 구분표에는 C은 ‘가’ 지역으로 되어 있어 같은 규정 내 지역별 구분이 다르게 적용되면서 위와 같은 상황이 발생하였고 이는 20xx. xx. xx. ◇◇처 * * * * 부에서 특수지수당을 신설하면서 별표 5의 지역별 구분표를 개정하지 않으면서 발생하였다.

C은 「재외공무원 수당 지급 규칙」 내 지역별 구분에도 ‘가’ 지역으로 분류되어 있는 만큼 위 규정 별표 5의 지역별 구분표를 변경할 필요가 있다.

관계부서 의견

이에 대하여 * * * * 부는 사규 개정을 하면서 별표 5의 지역별 구분표의 개정을 누락한 것을 인정하고 사규를 개정하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ◇◇처장은 ① 「해외근무직원 관리 규정」 별표 5 지역별 구분표 내 C 지역구분을 「재외공무원 수당 지급 규칙」의 지역별 구분에 따라 개정하시기 바라며, (개선)

② 사규를 개정하면서 연관된 규정 개정을 누락하는 경우가 발생하지 않도록
업무를 철저히 하시기 바랍니다. (주의)